

הכנסת העשרים וחמש

יוזם : חבר הכנסת ארז מלול

פ/25/3730

הצעת חוק הכשרות לאנשי מקצוע בנושא זיהוי ודיווח על התעללות בילדים, התשפ"ג–2023

1. (א) אנשי מקצוע העובדים במערכת הבריאות, במערכת הרווחה או רישיון או תעודה במערכת החינוך, אשר עיסוקם מותנה בקבלת רישיון או תעודה, או שתעודה בהכשרה ייעודית היא תנאי להעסקתם, יחויבו בהכשרה ייעודית בנושא זיהוי ודיווח על התעללות בילדים, כתנאי לקבלת הרישיון או התעודה.
- (ב) השתתפות בהכשרה ייעודית כאמור בסעיף קטן (א), שנכללת בתכנית הלימודים המכשירה לאותו מקצוע, תיחשב כעמידה בהוראות חוק זה.
- (ג) שר הרווחה והביטחון החברתי, שר הבריאות ושר החינוך רשאים לקבוע בתקנות רשימת בעלי מקצוע שיחויבו בהכשרה כאמור, ואת מסגרת ההכשרה והיקפה, כל אחד בתחום אחריות משרדו.

דבר הסבר

לאנשי מקצוע העובדים במערכות הבריאות, הרווחה והחינוך תפקיד חשוב באיתור ילדים שעוברים התעללות ובדיווח על כך לגורמי הטיפול והאכיפה (עובדים סוציאליים לפי חוק הנוער (טיפול והשגחה), התש"ך–1960 או משטרה).

מערכות אלה מלוות את הילדים ומוטלת עליהם אחריות רבה לתרום לתהליכים של מניעה, איתור וטיפול במקרים של התעללות מינית בילדים ומשפחתם. לעתים קרובות אנשי המקצוע באותן המערכות הם אלה שעשויים לזהות פגיעות פיזיות או נפשיות אצל הילדים במסגרת הליכי טיפול שגרתיים. כיום מוטלת על אנשי מקצוע חובת דיווח במקרים של התעללות הקבועים בחוק, אולם, על מנת לזהות סימנים ותסמינים העולים לעיתים בהליכי טיפול שגרתיים נדרשים ידע, מודעות ומיומנות באבחון. לאור האמור, מוצע לחייב אנשי מקצוע אלה לעבור הכשרה מקצועית שממוקדת בזיהוי ובדיווח על התעללות מינית בילדים כתנאי לקבלת רישיון לעסוק במקצוע.

הצעת החוק נכתבה בסיוע איגוד מרכזי הסיוע לנפגעות ונפגעי תקיפה מינית.

הצעות חוק דומות בעיקרן הונחו על שולחן הכנסת העשרים וחמש על ידי חברת הכנסת מיכל מרים וולדיגר וקבוצת חברי הכנסת (פ/25/984) ועל ידי חבר הכנסת ואליד אלהואשלה (פ/25/2553).

הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חברת הכנסת קרן ברק (פ/196/24),
על ידי חברת הכנסת מיכל רוזין (פ/2213/24) ועל שולחן הכנסת העשרים וחמש על ידי חברת הכנסת
עאידה תומא סלימאן (פ/1325/25).
הצעת החוק זהה לפ/196/24 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
כ"ח בתמוז התשפ"ג (17.07.2023)